

עין משפט
גו מוצה

א (מיי' פ"ו) מהלכות מעשר הלכה א':

בז ב מיי' פ"ד מהלכות עבודת יוסי' הלכה ב':

בח ג ד מיי' פ"ט מהלכה ה':

רבינו חננאל

מיהו דייקנין מדיקני ר' יהודה אוסר לשחות מן הגור, אפי'ג דאמר התרומה והמעשר שאני עתיד להפריש הרי הן בודן, לא אמרינן מחבר שהיין ששותה החולין הן, וכי אינו התרומה. ש"מ דלית ליה ברירה. אלא מדתני איז. במסכת עירובין ה'הולין הן, וכי אינו התרומה. פ"ג דתני איו ר' יהודה אומר אין אדם מנתה על שני דברים כאחת אלא אם בא חכם למורה עירובי למורה במערי עירובי במערי אבל לכאן ולכאן לא. ואמרינן מאי שנא דלכאן ולכאן דלא, דאין ברירה, למורה ולמערי נמי אין ברירה. ופרקינן ר' יוחנן כבר בא חכם. ש"מ דלר' יהודה לית ליה ברירה. אבל כתיבה אית ליה, ולמה אינו עושה כיום הכפורים שנים וכותב באחד פר ובשני שפיר. משום חולשא דכהן גדול, דילמא לא דיימ וגמלי לאיתלוף ליה. ההוא שליח ציבור דנחת קמיה דרבה דאמר יצא והניח על כן השני שבהיכל, משמח כרבנן דאמרו שנים היו. ונטל דם [הזרן] והניח דם השעיר, משמע כר' יהודה דאמר שלא היה [אלא] כן אחד לפיכך הוצרך לטול קורם דם הבה, ואחרי כן נתן במקומו דם שעיר. ואמר ליה רבה דברין צדיים כרבנן וצדיים כר' יהודה. אימא יצא והניחו על כן השני שבהיכל, הניח דם הפר בכך האחד ונטל דם השעיר מן האחר. מ"ד וכן יעשה לאהל מועד וגו'. כשם שמוה לפניו ולפנים, כך מזה בהיכל, דגמר לאלל כן נון וכן לרבי יוסף דאשפסא ליה הכס א כקנין הגוף דמי היאך מנא כקנין הגוף היאך מנא דיו ורגליו דכי האי גוונא פריך לרבי יוחנן בס"פ השולח [גיטין דף מה]. מפורש בפרק

תום' ישנים

שמענו מרבנן תרומה ותנן דבוכא אחריית תרומת נכרי מדמנא וידינן שמעון פוטר ולא מדכר כוטי, ש"מ דמורה כה דתרומתו מדמנא, ועממא כיון שגר האי צידו לתקן עצמו מיר וצני ברית קרינן ביה. ובידא' ושוותה מיד. פירש רש"י מחלל מעשר שני שיש לו בתוך דמא דכל מה דאשפסא ליה לתקן יתקן, ואין תיכלת כלא כיון כי מה חילול תופש כלא כיון שלא הפריש כלום עד למנאלי שבת ולא צייר מקום או לנפשו או לדמותה לא מן פסוק ג' דתרומות [מנא'] (התמחיל) (התורס) קישות ומנאלת מרה כי עד האומר תרומת כרי זה (כמו קן) [בבבוי' כי' ותכמים תאומים עד שיאמר לנפשו לו לדמותו ואפילו לרבי שמעון נמי כגון דקרא עליו שם כדאמרינן בפרק ככל מעשרין [עירובין א', ב'] שאני ההם דליכא סביבי, ועוד הקשה מתנא תבוספתא דמעשר שני [פ"ג] המולין פירוש מעשר שני ממקום היוקר כי עד דלאר כי ותכמים תאומים עד שיקבע מקום לנפשו או לדמותו, ועוד

קמינ בסיפא מעשה ברשב"ג ר' יהודה ורבי יוסי שנכנסו אלל בעל הבית לכיב אמרו לא נראה היאך בעל הבית מתקן פירומיו, כיון שברגסו הכס ביחא להם ללוקמא מלאה דינאי וזכ אמר להם כך אני עושה מעשר שני שנכספן זה מחולל על איכר זה אמרו לו לא ואכול מעותין נשכרת מעות ואבדת נפשות, פירוש מעותין חולין כיון שלא קבעת מקום לנפשו, אך י"ל זו משום דהאיכר אינו מצורר ומעורב עם מעות אחרים. ומפרש ריב"א דהכא מיייר שקבע לו מקום לנפשו או לדמותו. וגם פירש רבינו יעקב דמיתל לשון חילול כדתנן בתנאה [שביעית פ"א מ"ח] עד שחולו ומפרכ בירושלמי [שם] עד שעשו חולין, ואין נראה לרבינו דלא כן ליתני הכא לנפשו ולדמותו כמו בשאר צבות בפרק בתרא דלמא, וכ"מ משום דידע שישירא דמנין (דא') [הס"ל] לונין היו (כיון) [כמון] שקבע מקום איין זו סביב כלל, ועוד דבתוספתא דמנא' פנא' בתרא קמי חיו לו תאטס על טבל כי וקמי (בה) [תנא] שאני עתיד להפריש, וקמינ בתר הכי חיו של דמנא' כי וקמינ כה לנפשו או לדמותו אפי' שמשעת דקאי אמיינא ששנה לעיל לני טבל דלאי ואפי' ש"ס שנה אוחו באתה כגא. ועוד קשה דקמי

גו:

רבי יהודה ור' יוסי ור' שמעון אוסרין. תימה מנא ליה דטעמייהו משום דלין ברירה הא קמינ כהדיא טעמייהו משום בקיעת הנוד וי"ל דלא היה נ"ל שזה יהא עיקר טעם לחוש לבקיעת הנוד ליום אחד ומה שהקשו לו מבקיעת לית להו האי טעמא י"ל שהיו צרכון מחזירין אותו והיו מקשים לו כל מה שהיו יכולין רק שיחזור צו וכי האי גוונא הויה ההיא דפ' התערובת (וצמים דף עו:). דקאמר רבי אליעזר לרבנן גבי איברי בעל מוס שנמערצו בצאצרים ממיימים ונתנן למעלה כו' לדידי מדכתב מוס צס הוא דלא ירצו הא על ידי תערובת ירצו אלא לדידכו דדרשיתו מוס צס לדרשא אחרייתא אזדו לי מיהת דבשר בעלת מוס כעזים דמי אפי'ג דליהו גופיה לא קרע אלא ליה האי טעמא דמדמנרין

קרא וכי האי גוונא איכא צפס"ק דגיטין (דף ד'). הולך מנה לפלוני רב אמר חייב בצאתריותו ואם צא לחזור [אינין] חוזר ושמאלא אמר מתוך שחייב בצאתריותו אם צא לחזור (אינו) חוזר דלרבי דרב קאמר אפי'ג דליהו גופיה אי הוה קצירה ליה כרצ (דלאו) דכחי דמי לא הוה אמר (אינו) חוזר מהאי טעמא וכי האי גוונא איכא צפ"ג דשנצות (דף כא:). בפלוגמא דר' שמעון ורבנן בשנצוה שלא אוכל ואכל כל שהוא וכן בפרק בתרא דמכות (דף ק.ה). בפלוגמא דרבי שמעון דכאובל טבל כל שהוא ומה שמקשינן לרבי יהודה דלית ליה ברירה וסבירא ליה צפ' החובל (ב"ק דף ג.ו). גבי דין יוס או יומים קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי היאך מנא דיו ורגליו דלא משכחת דמייתא כיוריס אלא חד צר חד עד יהושע כן נון וכן לרבי יוסף דאשפסא ליה הכס א כקנין הגוף דמי ואמ"ל לאו כקנין הגוף היאך מנא דיו ורגליו דכי האי גוונא פריך לרבי יוחנן בס"פ השולח [גיטין דף מה]. מפורש בפרק

השולח ואין להאריך כאן בזה: **בא' שאל** שאל אחרים דאי מפליג מאי פריך לימא לכאן ולכאן תולה דעת עצמו הוא ומורח ומערב תולה דעת אחרים הוא אבל רב דקאמר בפרק ככל מערבין (עירובין דף לו:). ליתא למתניתין דהתם דלית ליה לרבי יהודה ברירה ופריך דלרבה ליתא לדאיו מקמי מתניתין ומשני דעירובין מתני' דגיטין (דף עג.) מה היא צאות הימים ובריייתא דמרוצה (ב"ק דף קט.) דשמחית בעל הבית אומר כל שילקטו עניים היום יהא הפקר דבהנך אית ליה לרבי יהודה ברירה ויש לומר דרב דלאי מחלק בין מולה דעת עצמו לתולה דעת אחרים וההיא דגיטין ודמרוצה תולה דעת אחרים היא ואם כן לרבי יוחנן דלא מפליג קצירה ליה ליתא לדאיו ודהלוקא מקמי יי' [הני מתניתות] ואפי'ג דצפ' משילין (ב"ב דף לו:). פריך דהא דקאמר דלר' יוחנן דררבנן אית ליה ברירה מדפריש רבי יוחנן מילתא דלאי אלמא הכי קצירה ליה וסדר ביה מכח ההיא קושיא אלמא לרבי יוחנן איתא לדאיו יש לומר דלאו מנח ההיא קושיא דהר ביה וצלאו הכי ניחא ליה לשנויי לעולם לא תיפוך ותימה אליבא דמאן קמייתא בשמעמא מדאיו אי אליבא דרב מאי מיייתא מדאיו דהוי תולה דעת עצמו לההיא דשופרות דהוי תולה דעת אחרים דלררבה בתולה דעת אחרים אית ליה לרבי יהודה ברירה ואי אליבא דרבי יוחנן קא מיייתא הא לדידיה ליתא לדאיו וי"ל דלליבא דרב קאמר הכא וההיא דשופרות משום כמולה דעת עצמו כיון דאין הקינין מתפרשות אלא בלקיחת בעלים אי [נמין] דשעית כהן מלמא דעת כהן ההיא דמה היא צאות הימים קצירה ליה לרבי יוחנן דלאי דק"ל מאי קאמר דליתא למתניתין מקמי דאיו ודהלוקא וזה מלמא דר"י אינה משנה כההיא דהלוקא אלא ברייתא היא ואמאי סמינן מתניתין דעירובין מקמי תרי ברייתות רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו דלרבה סמי אפילו ברייתות טובא מקמי חדא מתני' והיה נראה לי לתרץ דרב לטעמיה דאמר בפרק הגזול קמא (ב"ק דף לו:). בגמ' אומר לו בעצדים הרי שלך לפניך סמי מתני' מקמי תרי ברייתות ולפי מה שפ' דההיא דשופרות חשיב תולה דעת עצמו ניחא דצלאו הכי איכא למימר ליתא למתני' דעירובין מקמי מתני' דשופרות ודהלוקא ודאיו והא דלא מיייתא לה התם משום דלינה פשוטה כל כך שהיא טעמו שלרבי יהודה משום דאין ברירה דהא דייקנין עלה טובא בשמעת' ומהשתא נמי ניחא דלא ננטרך לדחוק ולומר דרבי יוחנן פליג על רב וקסבר ליתא לדאיו כי זהו דוחק ועוד דקשיא מההיא דשליה בינא דכפריש' אלא נימא דלרבי יוחנן נמי מדקא מפרש למלתיה דאיו אלמא קסבר כותיה וסבירא ליה דליתא למתני' דעירובין ובריייתא דכל שילקטו מקמי מתני' דשקלים דשופרות ומקמי ההיא דהלוקא ודאיו וההיא דמה היא צאות הימים קצירה ליה לרבי יוחנן דלא דייקנין מינה דיש ברירה משום דלבי מייית הוי גיטא דילמא לבי מיית זקוקה ליבס וחוללת ולא ממייבצת וכל זמן שבעלה חי הרי היא כלשת איש לכל דבריה ולפ"ז מיייתא שפיר בשמעמא מדאיו בין לרב בין לרבי יוחנן דתרווייהו אית להו שפיר דאיו ורבינו אלחנן תיך דלליבא דרב קאמר דלא קאמר מידי כגון ההוא דלעיל דרבא ומדמי ברירה דמולה דעת אחרים להיכא דאמר ומצרר דצריי ממחלה כמו ההוא דאיו אף על גב דמולה דעת עצמו הוי:

הוציאו לו פרק חמישי יומא

לכשיבצע. נחוש לו כלומר לא חיישינן לשמא יבצע דלפטר דמסר ליה לשומר: **אין אדם מפנה על שני דברים**. להניח שני עירובין אחד למורח ואחד למערב שמא אם יבאו שני חכמים אחד למורח ואחד למערב ולומר לאי זה מהן שארצה אלך למחר לפי שקניית עירוב צין השמשות היא וכשהו צורך למחר אותו שירצה לא סמכינן אצריירה לומר הוצרר שהעירוב לצד חכם זה קנה שביטה אמש. אלא על חכם אחד ואינו יודע לאיזה רוח יבא הוא מתנה אם צא למורח עירובי של מורח יקנה ואם צא למערב עירובי של מערב יקנה ואילו לכאן ולכאן על שני חכמים למקום שארצה אלך לא דאין ברירה: **והיוין צה**. דקס"ד צין השמשות עדיין חכם לא צא והוא צאלכסון ויכול לצא משתחשך למורח ולמערב וצא לו למחר מהן: **מורה ומערב נמי**. כשתלה זה עירובו דעת החכם לומר יקנה עירוב לרוח שהחכם צא לה אין ברירה שמא צין השמשות היה דעתו של חכם לרוח שנקנדה: **ואמר רבי יוחנן כשנכר צא חכם**. צין השמשות דקנה עירוב לאותו הרוח שכן התנה זה מצעד יוס: **והשאל דאמרת**. טעמא דר' יהודה צקני מוצה משום דצרייה לית ליה אצל כתיבה אית ליה: **יוס הכפורים**. דקאמר לא היה שם אלא כן אחד ליעבד תרי וכו': **לאו אדעפיה**. לעיוני ככתיבה: **דס הפר**. סומק כדאמרן צאידך פירקין (דף מה.) שדומה לדס הפריס:

ההוא. שלח צבור דנחית קמיה דרבא והיה אומר סדר יוס הכפורים בתפלה כמו שאנו אומרים: **חדא כרבנן**. דאמרת כן השני: **וחדא כרבי יהודה**. דאמרת נטל מחילה ואחר כך הניח אלמא לא היה כן שני להניחו (א) לכך הוצרך ליעול מחילה: השתא

ושבע למטה מדרם הפר כך מזה בהיכל יוכשם שלפני אחת למעלה ושבוע למטה מדרם השעיר כך מזה בהיכל ²השוכן אתם בתוך טומאתם אפילו בשעת שהן טומאים שכינה עמהם אמר ליה ההוא צדוקי' לר' חנינא השתא

השולח ואין להאריך כאן בזה: **בא' שאל** שאל אחרים דאי מפליג מאי פריך לימא לכאן ולכאן תולה דעת עצמו הוא ומורח ומערב תולה דעת אחרים הוא אבל רב דקאמר בפרק ככל מערבין (עירובין דף לו:). ליתא למתניתין דהתם דלית ליה לרבי יהודה ברירה ופריך דלרבה ליתא לדאיו מקמי מתניתין ומשני דעירובין מתני' דגיטין (דף עג.) מה היא צאות הימים ובריייתא דמרוצה (ב"ק דף קט.) דשמחית בעל הבית אומר כל שילקטו עניים היום יהא הפקר דבהנך אית ליה לרבי יהודה ברירה ויש לומר דרב דלאי מחלק בין מולה דעת עצמו לתולה דעת אחרים וההיא דגיטין ודמרוצה תולה דעת אחרים היא ואם כן לרבי יוחנן דלא מפליג קצירה ליה ליתא לדאיו ודהלוקא מקמי יי' [הני מתניתות] ואפי'ג דצפ' משילין (ב"ב דף לו:). פריך דהא דקאמר דלר' יוחנן דררבנן אית ליה ברירה מדפריש רבי יוחנן מילתא דלאי אלמא הכי קצירה ליה וסדר ביה מכח ההיא קושיא אלמא לרבי יוחנן איתא לדאיו יש לומר דלאו מנח ההיא קושיא דהר ביה וצלאו הכי ניחא ליה לשנויי לעולם לא תיפוך ותימה אליבא דמאן קמייתא בשמעמא מדאיו אי אליבא דרב מאי מיייתא מדאיו דהוי תולה דעת עצמו לההיא דשופרות דהוי תולה דעת אחרים דלררבה בתולה דעת אחרים אית ליה לרבי יהודה ברירה ואי אליבא דרבי יוחנן קא מיייתא הא לדידיה ליתא לדאיו וי"ל דלליבא דרב קאמר הכא וההיא דשופרות משום כמולה דעת עצמו כיון דאין הקינין מתפרשות אלא בלקיחת בעלים אי [נמין] דשעית כהן מלמא דעת כהן ההיא דמה היא צאות הימים קצירה ליה לרבי יוחנן דלא דייקנין מינה דיש ברירה משום דלבי מייית הוי גיטא דילמא לבי מיית זקוקה ליבס וחוללת ולא ממייבצת וכל זמן שבעלה חי הרי היא כלשת איש לכל דבריה ולפ"ז מיייתא שפיר בשמעמא מדאיו בין לרב בין לרבי יוחנן דתרווייהו אית להו שפיר דאיו ורבינו אלחנן תיך דלליבא דרב קאמר דלא קאמר מידי כגון ההוא דלעיל דרבא ומדמי ברירה דמולה דעת אחרים להיכא דאמר ומצרר דצריי ממחלה כמו ההוא דאיו אף על גב דמולה דעת עצמו הוי:

היימנו

מאי קאמרי ברייתא אי אתה מודה שמא יבצע הנוד ומנא שותה בעלים למפרע כדאמרינן בעירובין וגיטין וסוכה ומאי קושיא והלא כן עצמן טעמייהו משום דאין ברירה, אבל אי הוה סברי יש ברירה לא היו מושפין לבקיעת הנוד ולמה מקשין ליה לר"מ טעם שאינו (אחת) [אמת]. ואומר רבינו דהיי' לשכחן בוצחים פ' התערובת [עו, ב] שמקשה רבי אליעזר לחכמים טעם שאינו תופס (אחרת בוצחים פירק התערובת) [אמת] גבי איברי בעלי שומין שנמערבו בצאברי תמנין כי' אין בכמה מקומות פירש בזה שבעין וחלו י' להאריך פה כלא. ט"כ מעמוד קודם

רבי יוסי ור"ש אוסרים דאין ברירה. והכי מקשינן בפרק ככל מערבין [ג, ב] דלית ליה לרבי יוסי ברירה. וקשה לרבינו דרבי יוסי ארברי יוסי דנציטין בפרק מי שאלחו [עג, ב] גבי מה היא צאות הימים ואי' יוסי מגורשת ואינה מגורשת ולבי מיית היו גט, אלמא סבירא ליה י' ברירה דהכי דייק צפ' לא בעל (שם כה, א) על רבי יהודה, ואין נראה לומר דלרבי יוסי היו ספק אף לבי מיית, דהא כי

מסורת הש"ס

א) [גיטין כו, ב]. ב) [עירובין לו: וט"ז]. ג) לעיל מה. ד) [שם]. ה) [שם]. ו) [שם]. ז) [שם]. ח) [שם]. ט) [שם]. י) [שם]. יא) [שם]. יב) [שם]. יג) [שם]. יד) [שם]. יו) [שם]. יז) [שם]. יח) [שם]. יט) [שם]. כ) [שם]. כא) [שם]. כב) [שם]. כג) [שם]. כד) [שם]. כה) [שם]. כו) [שם]. כז) [שם]. כח) [שם]. כט) [שם]. ל) [שם].

תורה אור השלם

1. ונתן דבהנן מן הדם על קרנות מזבח קטרת ודסמים לפני יי אשר באהל מועד ואת כל דם הפר יושפר אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד:

ויקרא ד ז וכפר על הקדש משקמא בני ישראל ונפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד והשכן אתם בתוך טומאתם: ויקרא טו טז

גליון הש"ס

גם אימא הניח דם השעיר. עי' מג"א סימן קמ"ק יא:

הנהגות הב"ח

א) רש"י ד"ה וחזא כי' יהודי כי' כן שני לשניו עצלו לכך הוצרך:

מוסף רש"י

חובא בסוף המסכת

תום' ישנים (המבשר)

[בבבוספתא] כהר (כ"ב וקמתי) [דקמתי] שני לגיין שאני עמיד דפריש כ' הבאין אחריהן מעשר ראשון כ', הבאין אחריהן מעשר שני משמע כהדיא (המבשר) דלשאתי עטיר להפריש [קאי נמי למעשר] ואין כאן צידור מקום, ואין לפרש דהיי קאמר הבאין אחריהן הייי הפסוקין להם שהוא צידור מקום כמו לנפשו ולדמותו דלא משמע כלל הכי, ועוד הבאין אחריהן דמעשר ראשון הייט (שזיקין) [שפירסין] אחריהן למנאלי שבת דליכא לפרושי שמסוכין להם עשויי שהרי יתעברו ככל הדינים ומנאלא שותה בעלים. על כן נראה לרבינו כמו [שפיר] רבינו אלחנן כן הרי' כן רבינו מאיר (מיחא) [מחיל] לשון מחלל כמו (על העיר) [בעירן] מאר קרנא שמי עליה אמי גמל וגו' [וימיה כה, טו]. ויעברין כרצ כסר רב האי גאון מיהל ושותה מיד כלומר מחג ושותה כסאן מנאל [ושעיה א' כג], ונראה דקמ"ל דמחג יכול לשחות ממנו קבע למעשר קרובת עובדת [ב] דליתא בפ"ק דשבת [יא, ב] מיהא אי שבת קרובת עובדת ההורה איין זו צידות ולא נקט מוניה בשביל כך. ואי' מאי שאל דהכא לא קמינ לנפשו ודמותו ומחולל על המעות כי כמי דקמינ בכמה משניות מנאל דמיא גבי דמא', ואומר רבינו דשמיא גבי דמאי ששותה הכל ואין טמן לכן כלום אלא תרומות מעשר שני [ז' ותרומה] גדולה (ב"ב) [בכר] הפריש עם הארץ [ולכרין] קמינ קנתא דמעשר שני דבי שויב לאכולו מיד, אבל גבי יין כותים וטבל ודאי צריך ליתן לכהן ולזיו ולמה יקבע מקום ויחלל כיון שאינו אכול. מ"י. ואי' כיון דטעמא דרך ברייתא משום דאין ברירה לר' יהודה, אי"כ